

1500902-39.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/06/2022
... do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500902-39.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500902-39.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE SAMPAIO DE DEUS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

PAULO HENRIQUE SAMPAIO DE DEUS e PEDRO COUTO NABOA foram denunciados por incursão no inciso IV do parágrafo 4º e no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 05 de maio de 2022, por volta das 04h45min, na Praça Vinte e Dois de Novembro, 45, Centro, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, um corrimão, avaliado em R\$ 4.800,00 (fls. 30), pertencente ao Banco Santander. Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 147 e 150) e apresentaram respostas à acusação. As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim,

interrogou-se os réus.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto as Defesas requerem, em síntese, a absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal e o reconhecimento da confissão, a desclassificação para o crime de receptação, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01-4), boletim de ocorrência (fls. 14-7), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fl. 30), fotografias (fls. 39-41) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogados, em solo policial (fls.10-1) e em juízo (mídia digital), os réus manifestaram-se.

O representante da vítima Hebert, na fase administrativa (fl.09), disse que: (sic) "percebemos, através do sistema de monitoramento, que por volta das três e pouco da manhã, dois indivíduos desconhecidos, estavam em frente da nossa agência, localizada na Praça Vinte e Dois De Novembro, 45, Centro, Mauá, tentando arrancar um corrimão, lá instalado; em razão dessa constatação, acionamos um dos nossos vigias, bem como comunicamos o fato para a polícia militar; quando a equipe de polícias chegou por lá, eles já havia subtraído o corrimão e deixado o local, porém, os policiais foram no encalço deles e alguns minutos depois, conseguiram encontra-los, carregando aquele equipamento e prendê-los".

Em juízo, disse que foi acionado na madrugada porque dois indivíduos tinham arrancado e subtraído o corrimão da agência do banco Santander. Diante das filmagens, a polícia militar foi acionada. Disse que viu os acusados pelas imagens, eles estavam de blusa de manga cumprida e bermuda, chegaram no local e ficaram transitando de um lado para outro, depois cada um posicionou-se de um lado do corrimão e começaram a balançar, até arrancá-lo, arrancando uma parte da alvenaria, inclusive (mídia digital).

O policial militar Bruno, em solo policial (fls.05-6), historiou que: (sic) " junto do meu colega de farda, Felipe Manente Guimarães, no momentos dos fatos, realizávamos patrulhamento ostensivo a bordo da viatura M-30108; via Copom, recebemos determinação para nos deslocarmos até a Praça Vinte e Dois De Novembro, 45, centro, desta cidade e comarca de Mauá; segundo telefonema feito ao nº 190, lá haveriam dois indivíduos, arrancando o corrimão externo, da agência do Banco Santander, lá instalado, para furtá-lo; foram passadas pra gente as características das vestimentas de tais indivíduos; foi passado que eram dois do sexo masculino, sendo que um estaria vestindo uma blusa escura, o outro, uma blusa na cor bege; quando chegamos na agência, não tinha mais ninguém deles; mas percebemos sinais de que o corrimão tinha sido arrancado; aí recebemos a informação que aqueles indivíduos tinham acabado de deixar o local, carregando o corrimão, um corrimão metálico, prateado; então, com nossa viatura, passamos a patrulhar as imediações, buscando achar eles dois; aí avistamos eles na Rua Vereador Fernando Zanella, na esquina formada com a Avenida Barão de Mauá; só que assim que eles notaram nossa viatura, jogaram o referido corrimão no chão e se puseram a correr, porém, sem êxito, porque alcançamos Paulo Henrique Sampaio De Deus na Avenida Antônia Rosa Fioravante, altura do nº 1082; já o comparsa dele, Pedro Couto Naboa, alcançamos e detemos na mesma avenida, já num posto de combustíveis, situado na equina formada com a Avenida Mário Covas Júnior; nesses locais, eles foram submetidos à busca pessoal, mas nada de ilícito foi achado com eles, nas suas vestes, porém, indagamos os dois sobre a subtração daquele corrimão, e os dois confessaram o furto, dizendo que iriam vender o corrimão para comprar drogas".

Em juízo, disse que foram avisados, via Copom, de uma ocorrência de furto na agência do banco Santander. No local, viram e foram informados pelo monitoramento do banco que havia sido furtado um corrimão. Feito o patrulhamento nas imediações, localizaram o corrimão apoiado em uma parede e abordaram os réus nas proximidades. O corrimão foi encontrado próximo à agência. Os réus confessaram o furto. Esclareceu que viu os acusados com o corrimão na mão, que ao avistarem a polícia, encostaram o corrimão na parede e seguiram (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Descabido o pedido da Defesa de desclassificação para o crime de receptação, uma vez que restou cabalmente comprovado nos autos o animus furandi na conduta dos acusados, indicados pelo monitoramento do banco e abordados pelos policiais na posse do corrimão, alguns minutos após a prática do furto. Neste sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação defensiva. Furto qualificado - Autorias e materialidade bem comprovadas. Palavras coerentes e uniformes da vítima e policiais oficiantes. Desclassificação para receptação simples. Impossibilidade. Apreensão da coisa subtraída em poder dos ora apelantes e em circunstâncias a indicarem serem eles os ladrões. Qualificadora (comparsaria) preservada, eis que suficientemente demonstrada pela prova oral. Condenações que se sustentam. Penas, regimes e substituição da corporal por restritivas de direito, esta no tocante a um deles, inalterados Recurso desprovido." (TJSP, Ap nº 0031421-62.2017.8.26.0050, Rel. Ivan Sartori, j. 24.04.18) g.n.

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada. Palavras dos guardas municipais firmes e coerentes. Validade - Depoimentos que se revestem de fé pública. Réu que foi pego na posse da res furtiva, não tendo apresentado versão verossímil. Desclassificação para receptação culposa que não comporta acolhimento, eis que comprovada a autoria do furto pelo acusado. Pena e regime bem fixados. Recurso desprovido." (TJSP, Ap nº 0020049-53.2015.8.26.0320, Rel. Edison Brandão, j. 13.03.18) g.n.

No mais, deve incidir a causa de aumento do repouso noturno. Neste sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça:

"A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça" (HC nº 501072, 5ª Turma, Relator Ministro Félix Fischer, julgado em 06.06.2019, DJE

11.06.2019). g.n.

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1582497/MG, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado 15-8-2017). g.n.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CP. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no REsp 1658584/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 25-4-2017).g.n.

A qualificadora do concurso de pessoas está devidamente comprovada diante da prova oral produzida.

Dentro deste espectro, de rigor a condenação dos réus.

Passo à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (Pedro -FA fl.66 -Ex. 4 -proc 7000695-67.2014 e Paulo -cert fl. 79 -proc 4006-59.2012), perfazendo, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena do acusado Paulo em mais 1/6, diante da reincidência (cert fl. 80 proc. 8504-33.2014), perfazendo 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. Em relação ao réu Pedro, aumento sua pena em mais 1/3, diante da multirreincidência (FA. fl.66 -Ex. 5 -proc 7000113-96.2016), uma delas específica, inclusive (FA fls. 66-7 -Ex. 6-proc 7000061-97.2017), totalizando 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.

A multirreincidência e a especificidade de uma delas justificam referida fração de aumento, maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. 1. Constatada a multirreincidência, admite-se, desde que em decisão concretamente fundamentada, o aumento da pena acima da fração de 1/6 (precedentes). 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no AgRg no HC nº 620.189/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02/03/2021)".

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do

paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório dos réus, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu

possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se

acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"Descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da precisa fundamentação exarada pelo d. Juiz sentenciante: "Justifica-se, na segunda etapa, a não incidência da atenuante da confissão, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão, não espontânea, de quem foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ".(TJSP, Apelação Criminal nº 1502274-57.2021.8.26.0540, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, j. 23 de maio de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimentais no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Na fase final, aumentam-se as reprimendas em mais 1/3 em razão do repouso noturno, totalizando 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e 16 dias-multa para o réu Paulo e 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 18 dias-multa para o acusado Pedro. O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

Os réus, portadores de maus antecedentes e reincidentes, deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. Pelos mesmos motivos não incide o disposto no art. 44 do Código Penal. Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE DO FURTO NOTURNO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NA MODALIDADE QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. LEGALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E RECIDIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. (STJ, HC 559086, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.20).

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE SAMPAIO DE DEUS, qualificado nos autos, à penas de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 16 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu PEDRO COUTO NABOA qualificado nos autos, à penas de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 18 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso IV do parágrafo 4º e no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal.

Denego aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA